



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Folha :1

Boletim No.: 2867/2015

INICIADO:06/11/2015 15:49hs e EMITIDO:06/11/2015 23:49hs

JLLPQXCBDIEEH0^

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 10826/03 - Estatuto do Desarmamento

Natureza: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14)

Consumado

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Associarem-se duas ou mais pessoas - arts. 33, caput e § 1o, e 34 (Art.35, caput)

Consumado

Local: RUA PIER CAVALLI, 84 - RAPOSO TAVARES - CEP: 05572-050
S.PAULO - SP

Tipo de local: Residência - Casa

Circunscrição: 75 D.P. - JARDIM ARPOADOR

Ocorrência: 06/11/2015 às 14:00 horas

Comunicação: 06/11/2015 às 15:47 horas

Elaboração: 06/11/2015 às 15:49 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- **DANILO DANTAS RODRIGUES** - Presente ao plantão - RG: 32921850-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: AURINO FERREIRA RODRIGUES
Mãe: TEREZINHA DANTAS RODRIGUES - Natural de: S.PAULO -SP
Sexo: Masculino - Nascimento: 07/08/1979 36 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: SERRALHEIRO(A) - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - **Cutis: Preta**
Endereço Residencial: RUA PIER CAVALLI, 84 - JD ARPOADOR - S.PAULO - SP
- **MARIA LUCIA GOMES TAVARES DO NASCIMENTO** - Presente ao plantão
RG: 23386368-SP - emitido em 07/07/2015 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: SEBASTIAO GOMES TAVARES - Mãe: RITA DOS PRAZERES TAVARES
Natural de: CAMPINA GRANDE -PB - Nacionalidade: BRASILEIRA
Sexo: Feminino - Nascimento: 02/05/1975 40 anos - Estado civil: Casado
Profissão: ENCARREGADO - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 14302524804

75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Endereço da delegacia : R. MARIO ANCONA, 530 - JARDIM ARPOADOR-S.PAULO-SP. CEP: 05572-100

Telefone: (11)3782-0879



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Boletim No.: 2867/2015

INICIADO:06/11/2015 15:49hs e EMITIDO:06/11/2015 23:49hs

Folha :2

JLLPQXCBDIEEH0^

Advogado Presente no Plantão: Não - **Cutis: Parda** - Olhos: Pretos

Tipo de cabelo: Liso - Cor do cabelo: Pretos

Comprim. do cabelo: COMPRIDO - Altura: 1,72 - Peso: 64,00

Compleição: MAGRA

Endereço Residencial: AVENIDA GENERAL ASDRÚBAL DA CUNHA, 1411

BL 21 APTO 21 - JD ARPOADOR - S.PAULO - SP

- **BEATRIZ KAREN DE MORAIS** - Presente ao plantão - RG: 50055527-SP

emitido em 12/01/2015 - Exibiu o RG original: Não

Mãe: ROSANA APARECIDA DE MORAIS - Natural de: S.PAULO - SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino - **Nascimento: 08/10/1996**

19 anos - Estado civil: Convivente - Profissão: PROMOTOR DE EVENTOS

Instrução: 2 Grau completo - CPF: 42879090890

Advogado Presente no Plantão: Não - **Cutis: Branca** - Olhos: Verdes

Tipo de cabelo: Liso - Cor do cabelo: Castanhos claros

Comprim. do cabelo: COMPRIDO - Altura: 1,60 - Compleição: MAGRA

Endereço Residencial: AVENIDA GENERAL ASDRUBAL DA CUNHA, 1411

BL 21 APTO 21 - JD ARPOADOR - S.PAULO - SP

Testemunha:

- HORACIO BARROS - Presente ao plantão - RG: 22221773-SP

Exibiu o RG original: Não - Pai: JAIR BARROS

Mãe: WANDA CONCEICAO MACHADO BARROS - Natural de: S.PAULO - SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 13/02/1973

42 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL

Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Parda - Endereço Comercial: RUA MARIO ANCONA, 530 - PQ IPE

S.PAULO - SP

Condutor:

- REGINALDO PIRES DE OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 20796693-SP

Exibiu o RG original: Não - Pai: BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA

Mãe: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA - Natural de: COTIA - SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 15/02/1969

46 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL

Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Branca - Endereço Comercial: RUA MARIO ANCONA, 530 - PARQUE IPE

S.PAULO - SP - Empresa: 75 D.P. - Telefones: (11)3782-0772 (Comercial)

Obs.: DELEGACIA

Veículos:

- Placa: HLJ6530 - Cidade: S.PAULO - UF: SP - Chassis: 9BGRX4810AG160166

75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Endereço da delegacia : R. MARIO ANCONA, 530 - JARDIM ARPOADOR-S.PAULO-SP. CEP: 05572-100

Telefone: (11)3782-0879



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Folha :3

Boletim No.: 2867/2015

INICIADO:06/11/2015 15:49hs e EMITIDO:06/11/2015 23:49hs

JLLPQXCBDIEHO^

RENAVAM: 156313340

Marca/Modelo: GM/CELTA 4P SPIRIT

- Tipo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação: 2009 - Ano modelo: 2010 - Cor: Prata

Combustível: ALCO/GASOL

Proprietário: DANILO DANTAS RODRIGUES - Ocorrência: Apreendido

Local: Via Pública - Segurado: Ignorado

Pessoa relacionada: DANILO DANTAS RODRIGUES

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Eletrodomésticos - Subtipo: Liquidificador - Qtde: 1
Marca: MONDIAL - Pessoa relacionada: DANILO DANTAS RODRIGUES
- Tipo: Foto/Vídeo e afins - Subtipo: Televisor - Qtde: 2
Marca: SAMSUNG/ AOC - Observações: DOIS TELEVISORES USADOS
Pessoa relacionada: DANILO DANTAS RODRIGUES
- Tipo: Medidores/Instrumentos de precisão
Subtipo: Outros-Medidores/Instrumentos de precisão - Qtde: 1 - Marca: ND
Observações: BALANÇA DE PRECISÃO
Pessoa relacionada: DANILO DANTAS RODRIGUES
- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Caderno/Bloco - Qtde: 3
Observações: COM ANOTAÇÕES - Pessoa relacionada: DANILO DANTAS RODRIGUES
- Tipo: Produtos químicos - Subtipo: Plástico/Poliuretano - Qtde: 5
Unidade.: Pacote
Observações: PACOTES CONTENDO PINOS SENDO 2 COR PRETO E 3 INCOLOR
Pessoa relacionada: DANILO DANTAS RODRIGUES
- Tipo: Produtos químicos - Subtipo: Plástico/Poliuretano - Unidade.: Pacote
Marca: EMBALAGENS PLASTICAS - Pessoa relacionada: DANILO DANTAS RODRIGUES
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
IMEI: 357262064082881 - Marca: SAMSUNG
Pessoa relacionada: DANILO DANTAS RODRIGUES
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - IMEI: 354991057348551
Marca: MOTOROLA - Observações: COM BATERIA E CHIP
Pessoa relacionada: BEATRIZ KAREN DE MORAIS
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - IMEI: 356717057805334
Marca: NOKIA - Observações: COM BATERIA E CHIP
Pessoa relacionada: MARIA LUCIA GOMES TAVARES DO NASCIMENTO
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
IMEI: 355461068493258 - Marca: MOTOROLA - Observações: COM BATERIA/ CHIP
Pessoa relacionada: DANILO DANTAS RODRIGUES
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
IMEI: 866313024901746 - Marca: POSITIVO
Pessoa relacionada: DANILO DANTAS RODRIGUES

75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Endereço da delegacia : R. MARIO ANCONA, 530 - JARDIM ARPOADOR-S.PAULO-SP. CEP: 05572-100

Telefone: (11)3782-0879



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Boletim No.: 2867/2015

INICIADO: 06/11/2015 15:49hs e EMITIDO: 06/11/2015 23:49hs

Folha : 4

JLLPQXCBDIEEH0^

Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Marca: **R\$ 589,00 REAIS**

Pessoa relacionada: **DANILO DANTAS RODRIGUES**

Armas e Acessórios:

- Pessoa relacionada: **DANILO DANTAS RODRIGUES** - Modo: **APREENDIDO**

Calibre: 38 - Proprietário: **20 CARTUCHOS INTEGROS** - Cartuchos íntegros: 20

Entorpecentes:

- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Quilo - Qtde. encontrada: 0

Acondicionamento: **TIJOLLO** - **Quantidade: 71** - Involucro: **PLÁSTICO**

Observações: **71 TABLETES**

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Quilo - Qtde. encontrada: 0

Acondicionamento: **OUTROS** - **Quantidade: 1** - Involucro: **PLÁSTICO**

Observações: **1 SACO PLASTICO**

- Tóxico: **Crack** - Unidade: Quilo - Qtde. encontrada: 0

Acondicionamento: **SUPOSITORIO** - **Quantidade: 457** - Involucro: **OUTROS**

Observações: **PINOS**

Histórico:

Comparecem os investigadores de policia Reginaldo Pires e Horacio Barros, conduzindo presos os indiciados Danilo Dantas Rodrigues, Maria Lucia Gomes Tavares do Nascimento e Beatriz Karen de Moraes . Segundo relato do policial Reginaldo, recebeu informação de fonte anonima, que o condutor do veiculo placas HLJ6530/SP., modelo Celta, possivelmente havia instalado uma refinaria de entorpecente no imovel situado no local dos fatos, "sobrado de cor roxo" que segundo o interlocutor, disse ouvir barulho de liquidificador o dia todo, e um forte odor que vinha do quarto situado nos fundos do imovel pelo lado esquerdo. Diante de tal informação, os investigadores rumaram ate o endereço, onde depararam com o veiculo Celta estacionado em frente o imovel. Os policiais constataram que o portão do imóvel estava aberto entao adentraram e seguiram até os quartos dos fundos onde sentiram forte odor aparentando ser cheiro de substancia entorpecente tipo " cocaína". Para averiguar melhor a informação, decidiram por chamar o morador, tendo o indiciado Danilo atendido a porta, aberto uma fresta e exigido Mandado, fechou novamente a porta e correu para os fundos do imóvel. Quando da abertura da porta, por uma fresta, o Investigador Reginaldo Pires, observou duas mulheres que estavam sentadas em um sofa, e um liquidificador em cima da Pia, adaptado possivelmente para preparo da mistura da droga, aliado a tudo isso o odor de substancia entorpecente se mostrava muito intenso, passado alguns segundo novamente os policiais insistiram na entrada ,

75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Endereço da delegacia : **R. MARIO ANCONA, 530 - JARDIM ARPOADOR-S.PAULO-SP. CEP: 05572-100**

Telefone: **(11)3782-0879**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Boletim No.: 2867/2015

INICIADO:06/11/2015 15:49hs e EMITIDO:06/11/2015 23:49hs

Folha :5

JLLPQXCBDIEEH0^

tendo o indiciado aberto aporta principal e dito " caiu,caiu senhor", entao foi abordado e detido. No interior do imovel estavam as indiciadas, sentadas em um sofa na sala,sendo que no chao mesmo espaço, estavam diversas capsulas contendo substancia entorpecente, frascos de " ependorf" vazios,e alguns sacos plasticos contendo substancia aparentando ser "cocaina e crack". Ao vistoriar o quarto do imóvel, foi localizado grande quantidade de substancia aparentando ser " Maconha, Cocaína", cadernos com a contabilidade da traficancia de drogas, balança de precisão e R\$ 589,00 reais em dinheiro, cinco aparelhos celulares e 20 cartuchos calibre 38 íntegros. Indagado, o indiciado Danilo afirmou ser o responsável por todo aquele entorpecente, bem como disse que a letra dos cadernos foram anotadas de proprio punho, mas que as duas mulheres que la estavam, nao tinham nada a ver com a substancia encontrada. As indiciadas Maria Lúcia e Beatriz Karen negaram atuar no trafico de drogas, apesar de estarem no mesmo espaço onde foram encontrados os entorpecentes aparentemente sendo embalados. Apesar do indiciado ter assumido a responsabilidade pelo entorpecente, todos estavam no mesmo espaço onde grande quantidade de droga foi encontrado, além do espaço aparentar o centro de preparo , embalo da droga e tambem a contabilidade manuscrita em cadernos.Quanto ao veiculo, as chaves estavam no interior do imóvel, tendo o indiciado Danilo afirmado que o automovel era de sua propriedade, o qual foi apreendido e permanece no patio desta Unidade Policial. O indiciado Danilo é possuidor de condenação pela justiça publica por crime de Roubo Consumado". A autoridade policial ratificou a ordem de prisão em flagrante delito exarada anteriormente pelo policial condutor da ocorrência aos indiciados e determinou a apreensão da substancia encontrada e encaminhamento a pericia para constatação, conforme laudo pericial em anexo. Nada mais.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

MARIO CESAR DA SILVA
ESCRIVAO DE POLICIA

GILBERTO DE CASTRO FERREIRA
DELEGADO DE POLICIA

75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Endereço da delegacia : R. MARIO ANCONA, 530 - JARDIM ARPOADOR-S.PAULO-SP. CEP: 05572-100

Telefone: (11)3782-0879



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0008395-94.2015.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **DANILO DANTAS RODRIGUES e outros**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Antonio de Oliveira Angrisani Filho**

Vistos.

DANILO DANTAS RODRIGUES, MARIA LÚCIA GOMES TAVARES DO NASCIMENTO e BEATRIZ KAREN DE MORAIS foram denunciados como incurso no artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/2006, e artigo 14, da Lei 10.826/03, em concurso material, porque, no dia **06 de novembro de 2.015**, às 14h00min, na Rua Pier Cavalli, número 84, Jardim Arpoador, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em associação para o tráfico, guardavam e tinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, tráfico, **71 tijolos de maconha**, um invólucro plástico contendo cocaína, e **457 pinos plásticos contendo crack**, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, na mesma data, horário e local, agindo em concurso e com unidade de desígnios, tinham em depósito e mantinham sob sua guarda munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificados os réus (fls. 182 e 194), ofereceram defesas preliminares (fls. 128/132, 160 e 163/165), cujos argumentos foram rejeitados e recebida a denúncia em **13 de maio de 2016** (fls. 183).

Após a citação (fls. 231, 240 e 244), o feito foi instruído com as oitivas de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

quatro testemunhas e interrogados os réus. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes.

Em sede de memoriais, o Ministério Público opinou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A defesa da ré Maria Lucia, por sua vez, bateu-se pela absolvição por insuficiência probatória.

A defesa de Beatriz requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, e fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena.

A defesa de Danilo bateu-se pela condenação pelo crime de tráfico e absolvição pelos delitos de associação para o tráfico e posse de munição, por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos e possibilidade de apelar em liberdade. Também pleiteou restituição do carro e do dinheiro apreendidos.

Foi concedida liberdade provisória às rés Maria Lúcia e Beatriz em 29 de março de 2017 (fls. 344).

É o relatório. D E C I D O.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, proposta contra três réus, sob a acusação de terem praticado um crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em associação criminosa, e outro de posse de munição de arma de fogo sem autorização.

A acusação procede em parte.

O réu Danilo admitiu o tráfico na fase policial, explicando que as drogas apreendidas lhes pertenciam e que as corrés seriam inocentes, pois estariam em sua casa somente com o fito de receber R\$ 500,00 a título de ajuda financeira e nada sabiam sobre o crime. Elas estavam passando por dificuldades e ele resolveu ajudá-las.

Em juízo, Danilo confessou parcialmente o crime. Admitiu a posse da maconha e da cocaína apreendidas, negando que as porções de crack estivessem em sua casa. Disse ter certeza que o crack não pertencia às corrés, as quais lá estariam no momento da prisão somente para pegar dinheiro emprestado com ele. Sua namorada, chamada Denísia, trabalhava



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

como manicure e Maria Lúcia era cliente dela. No dia dos fatos, Maria Lúcia estava na companhia de Beatriz, que também foi presa. Não teve receio de franquear a entrada para as duas em sua casa, uma vez que as drogas estavam em seu quarto e havia somente pinos de drogas vazios na sala, onde recebeu as corrés. Foram apreendidos quatro celulares sobre a mesa da sala, os quais pertenciam às corrés e a ele. Quando os policiais chegaram, ele estava contando dinheiro para entregar a elas, que sequer se sentaram. Explicou que passava por problemas em sua profissão de serralheiro e, quinze dias antes dos fatos, resolveu trocar seu veículo Palio pelas drogas, no valor de R\$ 15.000,00, e ingressar no “mercado” de entorpecentes, separando em porções individuais e comercializando as drogas. Morava sozinho e assim iniciou a operar o negócio na preparação das porções, sem qualquer ajuda. Não possuía anotações referentes ao tráfico. Já foi processado por roubo. Escondia as drogas de Denísia, que não sabia da existência delas. Além das porções de crack, também negou a posse da munição apreendida, não sabendo explicar de onde surgiram esses itens. Não usava o carro apreendido para transportar drogas, pois ele pertence ao seu pai.

Na fase policial, as rés ofereceram a mesma versão. Maria Lucia é sogra de Beatriz e elas conheceram Danilo na favela do Arpoador, onde lhe pediram dinheiro ou cesta básica. Foram presas na casa dele quando lá foram para buscar dinheiro. Não sabiam que ele era traficante e nem viram drogas na casa dele.

Em juízo, Beatriz explicou que Maria Lúcia é sua sogra e que ela fazia as unhas de Denísia, namorada do réu. Passava por dificuldades financeiras com sua filha e Maria Lúcia relatou essa situação a Denísia, que lhe disse, um dia antes dos fatos, que Danilo poderia ajudá-las com um empréstimo de R\$ 500,00, pois tinha o costume de auxiliar as pessoas carentes da favela. Não conheciam o réu nem sabiam onde morava. No dia seguinte, Denísia ligou para Maria Lúcia informando que elas poderiam ir à casa de Danilo para buscar dinheiro e lhes passou o endereço dele. Quando chegaram estava garoando e, por estarem carregando sua filha bebê, Danilo as convidou para entrarem em sua casa e se sentaram na sala enquanto ele foi ao quarto buscar o dinheiro combinado. Cerca de cinco minutos depois, os policiais bateram à porta e Danilo os atendeu segurando o dinheiro na mão. Os policiais entraram, o algemaram no chão e vasculharam a casa, localizando um saco de maconha no quarto dele. Indagado, Danilo admitiu a posse da droga. Chegou a ver potinhos pretos e a sentir cheiro estranho na casa de Danilo, mas não sabia do que se tratava. Nada mais soube informar sobre Denísia. Não chegaram a tirar seus telefones celulares de seus bolsos durante a abordagem. Não viu apreensão de arma no local.

Maria Lúcia declinou a mesma versão em juízo e também disse ter visto



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pinos pretos espalhados pelo chão da casa do réu. Não prestou atenção a detalhes da casa dele e não chegou a pegar o dinheiro do empréstimo. Os policiais lhes exibiram três munições que teriam encontrado, mas não teve condições de identificar as drogas apreendidas porque nunca teve contato com entorpecentes. Danilo teria perguntado aos policiais se eles possuíam mandado para entrar em sua casa antes de abrir a porta. Como eles disseram estar carregando um, ele autorizou a entrada. Ingressaram três policiais na casa, sendo que Danilo foi levado para fora enquanto foi realizada revista no imóvel. Permaneceram sentadas na sala e viram que os policiais trouxeram caixas de papelão encontradas em outro cômodo, explicando que ali haveria drogas. Foram levadas diretamente para a delegacia. Não sentiu cheiro forte dentro da casa.

O policial civil Reginaldo relatou ter recebido denúncia anônima de um indivíduo informando que ouvia constante barulho de liquidificador e forte cheiro de éter vindos da casa do réu. Informou, ainda, que o réu possuía um veículo que ficava estacionado em frente à residência. Chegando ao local, encontraram um sobrado com uma garagem embaixo e duas escadas externas, uma dando acesso à casa logo acima da garagem (onde os réus foram presos) e outra que acessava o imóvel do andar superior. Ele e seu parceiro sentiram forte cheiro de cocaína, o qual se intensificava conforme subiam a escada. Assim que chegaram à porta do primeiro imóvel, anunciaram serem policiais e o réu os atendeu abrindo uma fresta da porta. Indagados se possuíam mandado judicial, eles disseram que não e o réu bateu a porta, correndo em direção aos fundos da casa. Enquanto falavam com o réu, Reginaldo notou pela fresta da porta que havia duas mulheres na casa, sentadas em um sofá, além de um liquidificador, de modo que suspeitaram se tratar de um local de refino de entorpecentes. Diante da insistência na abordagem e do cerco à casa, o réu acabou abrindo a porta dizendo “caiu, caiu” e se rendeu. Adentraram no imóvel e se depararam com as réas na sala, sendo que uma delas carregava uma criança. Na sala, notaram que havia espalhadas no chão diversas porções de drogas prontas para serem comercializadas. Nos outros cômodos, encontraram porções maiores de entorpecentes, totalizando mais de vinte quilogramas. As drogas se tratavam de maconha e cocaína em grande quantidade, além de celulares, dinheiro e petrechos tipicamente usados para o preparo de drogas para consumo. Indagado, o réu admitiu a posse de todas as drogas. As réas negaram qualquer relação com o réu ou com os entorpecentes, embora encontradas sentadas no sofá da sala, repleta de porções de drogas espalhadas pelo chão. A casa era alugada pelo réu e não foi detectada qualquer relação das réas com aquele local. O carro informado pelo denunciante era um Celta que pertencia ao réu, onde nada de ilícito foi encontrado. Chegaram a checar o imóvel de cima, mas não havia ninguém no local. Reginaldo não visualizou as réas manuseando algo e nem chegou a cheirar as mãos delas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O policial civil Horácio participou da prisão e repetiu os relatos de Reginaldo, porém, destacando que viu apenas cápsulas (ependorfs) na sala onde estavam as rés, explicando que todos os entorpecentes (cocaína e crack) estavam em sacos encontrados em um quarto, mas afirmou não se recordar com precisão desse detalhe. Não soube dizer se as cápsulas da sala estavam vazias ou continham droga. As rés negaram participação no crime e lá estavam somente para buscar dinheiro, não sabiam que ali se tratava de um local de tráfico. Também não notou se havia qualquer relação entre Danilo e as rés.

Soraia trabalha na imobiliária que alugou o imóvel ao réu, cujo contrato foi celebrado no nome da esposa dele, Denísia. Fazia cerca de dois ou três meses que ele estava no imóvel.

Maíra é vizinha de Maria Lúcia e conhece Beatriz através dela. Não sabe se elas tinham relação com o réu.

Não há dúvida da autoria do crime de tráfico imputado aos réus.

Em averiguação à denúncia anônima, os policiais civis acabaram por flagrar Danilo na posse de **mais de oitenta quilogramas de maconha, dois quilos e meio de cocaína e 382,4 g de crack em sua casa.** Indagado, admitiu ser proprietário das drogas e que teria feito um “investimento” nesse mercado.

No tocante às rés, certo é que ofereceram versão uníssona em ambas as fases, porém, seus depoimentos revelam tentativa de ocultar a ciência que tinham a respeito do “negócio” empreendido pelo réu.

Não é crível que lá estivessem somente para buscar dinheiro, como alegado, uma vez sabido que traficantes buscam, a todo custo, manter em sigilo de sua atividade ilícita. Conforme alegado, estavam na casa do réu após indicação da namorada dele, Denísia, para buscar um empréstimo de R\$ 500,00. **Ora, deveras improvável que um traficante, com mais de 80 kl de drogas em sua casa, cujo cheiro chamou a atenção da vizinhança, receba desconhecidos em seu “refinaria” após mera ligação telefônica da namorada.** Seria necessário muita confiança nas rés, o que não se demonstrou, ou estavam elas ali para auxiliar o réu a embalar as drogas em pequenas porções. A atividade é ilícita, exige grande investimento e as penas são pesadas em caso de prisão, de modo que impossível acreditar que elas não trabalhavam com Danilo no tráfico.

Além disso, os investigadores relataram ter descoberto qual dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apartamentos tratava a denúncia somente pelo forte cheiro de cocaína que de lá se espalhava pela localidade, de modo que não abriga a ré Maria Lúcia a alegação de que não sentiu cheiro forte no interior da casa de Danilo.

Também mencionaram a namorada dele, Denísia, que alugava o apartamento, como sendo o único elo de ligação com o réu, porém, não a arrolaram para que testemunhasse em favor delas e confirmasse a versão declinada.

Dessa forma, considerando, ainda, que estavam sentadas em uma sala cheia de cápsulas destinadas a acondicionar drogas, sob forte cheiro de produtos químicos, não há dúvida de que tinham ciência do tráfico realizado pelo réu.

Contudo, não há prova suficiente de que os três tenham se associado para a prática reiterada do crime de tráfico. Pelo contrário, confirmado que o réu alugava o apartamento e mantinha tamanha quantidade de droga em seu poder, deduz-se que elas não tinham o mesmo status na situação criminosa, sendo meras auxiliares para cozinhar a cocaína e se obter o rack e embalagem da cocaína em cápsulas e a maconha em trouxinhas, de modo que que afasto deles esta acusação.

Na mesma ocasião, durante revista na residência de Danilo, foram encontradas vinte munições calibre 38, de uso permitido. A negativa dele restou insuficiente, uma vez que não se vislumbra qualquer razão para os policiais terem “plantado” os artefatos em sua residência.

Por outro lado, se a prova é inconteste contra Danilo, o mesmo não se pode dizer das rés, uma vez que a casa era alugada pelo réu, que lá vivia. Se a presença de tamanha quantidade de drogas é facilmente perceptível pelo forte odor no imóvel e pinos plásticos próprios de embalar cocaína e crack, o mesmo não se pode concluir a respeito dos cartuchos.

Confirmada a autoria dos crimes, a materialidade vem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 87/89, auto de constatação provisória de fls. 99/100, laudo de fls. 328/329 (confirmando a eficácia das munições apreendidas), laudo químico-toxicológico de fls. 186/187 e demais provas dos autos.

Passo à dosagem das penas de Maria Lúcia e Beatriz pelo crime de tráfico.

Fixo as penas base no patamar mínimo legal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Perfeitamente aplicável às rés a causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, pelo fato de serem primárias e não registrarem antecedentes criminais nem haver qualquer prova de integrarem sociedade criminosa. Considerada a relevante quantidade de drogas apreendidas, reduzo a pena para 3/5 (três quintos), em razão da quantidade das drogas apreendidas.

Afastadas agravantes, outras causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitivas as penas das rés Maria Lúcia e Beatriz em 03 (dois) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

O regime inicial adequado seria o semiaberto por conta da gravidade do crime e quantidade das drogas, porém, fixo o regime inicial aberto considerando o tempo de prisão preventiva, quase 16 (dezesseis) meses.

Passo à dosimetria das penas de Danilo.

Pelo tráfico, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A fixação da pena base acima do mínimo legal se justifica em razão da grande quantidade de drogas apreendidas em poder dele, que confessou ser um “investidor do tráfico”.

No caso, inaplicável o redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas uma vez que ostenta maus antecedentes (condenação anterior por roubo conforme certidão de fls. 364) e se considerar que o réu abastecia pontos de drogas como dono da “boca” e, portanto, dedicado à atividade criminosa.

Por conta de sua confissão quanto à traficância, atenuo a pena para o seu mínimo legal.

Afastadas quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Levando-se em conta a quantidade da pena e quantidade das drogas apreendidas, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena.

Pela posse de munição de uso permitido, fixo a pena base no mínimo legal e, ausentes demais causas de aumento ou diminuição, torno-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Configurada a hipótese de **concurso material** por entender que os crimes não foram praticados por uma única ação, **somo as penas**, que serão cumpridas cada qual com suas peculiaridades.

Igualmente a **pena aplicada ao crime definido no art. 14 da Lei 10.826/03** deverá ser cumprida no **regime inicial fechado** por conta de sua soma com a pena e regime fixados para o crime de tráfico.

O valor do dia multa será o mínimo legal, com base na Lei de Tóxicos. Nenhuma inconstitucionalidade se pode extrair da multa cominada por assim não declarada nem entender seja o caso. Trata-se de pena e como tal deve ser compatível com a gravidade do crime que se visa coibir e não com o bolso do infrator, o que se aplica ao valor da unidade de multa. Fixada no valor mínimo, nada a se reduzir.

Diante do exposto, julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação penal para **condenar DANILO DANTAS RODRIGUES**, r.g. 32.921.850, filho de Aurino Ferreira Rodrigues e de Terezinha Dantas Rodrigues, **à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e à pena de 02 (dois) anos de reclusão, também no regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, por infração art. 14 da Lei 10.826/03, c.c. artigo 69, do Código Penal; e BEATRIZ KAREN DE MORAIS**, r.g. 50.055.527, filha de Rosana Aparecida de Moraes, e **MARIA LUCIA GOMES TAVARES DO NASCIMENTO**, r.g. 71.551.792, filha de Sebastião Gomes Tavares e de Rita dos Prazeres Tavares **às penas de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, ambas por infração ao artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06; porém absolvê-los** das demais acusações constantes da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Condenado a cumprir pena no regime fechado, nada justifica a revogação da prisão preventiva.

Recomende-se o réu no local em que se encontra recolhido.

Não apurado que o veículo Celta, placas HLJ6530, disponha de compartimento oculto para o transporte de drogas, determino sua devolução ao réu Danilo após eventuais regularizações administrativas.

Autorizo a incineração dos entorpecentes.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Decreto a perda em favor da União a quantia de R\$ 589,00 apreendida na posse da ré por considerá-la produto do crime pelo qual é ora condenado.

Transitada em julgado: 1. Designe-se audiência de ingresso no regime aberto para as rés; 2. Deposite-se a quantia confiscada em favor da FUNAD; 3. Intimem-se os réus para recolhimento da multa.

Custas pelo Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**